

Decreto 744/2004 Régimen Legal. Reglamentación de la Ley Nº 25.761. Autoridad de aplicación

Artículo 1º — La SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR y la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS serán la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.761 y de esta reglamentación, cada una en sus respectivas competencias, y en tal carácter dictarán las normas complementarias que fueren necesarias para su aplicación.

Art. 2º — Para solicitar al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor competente la baja del automotor que permita recuperar alguna de sus piezas, el titular registral deberá, sin perjuicio de los demás recaudos que establezca la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, informar las piezas que, dentro de las indicadas en el listado a efectuar por la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con arreglo al Artículo 6º de la Ley, sean aptas para ser recuperadas, indicando su estado y su numeración identificatoria de fábrica o la ausencia de ella, según el caso. Dicho listado será suscripto por el titular registral y por el titular del desarmadero que recibirá el automotor dado de baja para su desarme y deberá ser acompañado de un juego de fotos color del automotor que permita visualizar su frente, su parte trasera, los laterales y el motor, las que no podrán ser digitales, y deberán encontrarse también suscriptas al dorso por el titular registral y el titular del desarmadero.

Art. 3º — El Certificado de Baja y Desarme previsto en el Artículo 3º de la Ley deberá ser emitido en papel con las medidas de seguridad, diseño y cantidad de ejemplares que determine la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. En él constará un detalle de las piezas del automotor que, dentro de las indicadas en el listado que elabore la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA por aplicación del Artículo 6º de la Ley, podrán ser recuperadas y las que, dentro del mismo listado, no son aptas para su utilización.

Art. 4º — Inscripta la baja del automotor con recuperación de piezas, el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor interviniente deberá retener para su inutilización el Título del Automotor, la Cédula de Identificación y las Placas metálicas de identificación, y agregar al Legajo del dominio las fotos previstas en el Artículo 2º de esta reglamentación. En caso de robo, hurto o extravío de alguno de esos elementos, el titular registral deberá presentar, al momento de solicitar la baja, la correspondiente denuncia policial o judicial.

Art. 5º — Los asegurados o terceros reclamantes que pretendan el pago de los siniestros que correspondan en cumplimiento de los contratos de seguros suscriptos con las entidades aseguradoras, cuyo importe a indemnizar sea superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de mercado del vehículo siniestrado, deberán informarlo al Registro Seccional de la Propiedad del

Automotor que correspondiere, en la forma en que lo determine la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. En caso de que el asegurado o el tercero no cumpliera con lo aquí dispuesto, las entidades aseguradoras tendrán a su cargo esta obligación de denunciar y, en caso de incumplimiento, su conducta será considerada ejercicio irregular de la actividad aseguradora. La información consistirá en la descripción pormenorizada de los daños sufridos y deberá ser acompañada por un juego de fotografías del automotor que cumpla con las condiciones indicadas en el Artículo 2º del presente. En forma previa al pago de un siniestro calificado como "destrucción total", las compañías de seguros, deberán exigir al asegurado la presentación del certificado de baja del automotor por destrucción expedido por el Registro Seccional correspondiente. De igual modo, previo al pago de la indemnización por sustracción, deberán exigir la presentación de la denuncia de robo o hurto del automotor debidamente inscrita en el Registro Seccional correspondiente. Sin perjuicio de lo normado en el Artículo 14 del presente, cuando el titular registral de un automotor fuere una compañía de seguros en virtud de haberse inscripto la cesión de derechos a su favor con motivo de la indemnización a que se refiere el párrafo anterior in fine, y éste fuere hallado siniestrado de modo que no permita su utilización como tal, de no peticionarse junto con la solicitud de recupero del automotor su baja ante el Registro Seccional correspondiente, se aplicará lo previsto en el Artículo siguiente. Cuando por aplicación de lo indicado precedentemente deba procederse a la baja del automotor siniestrado y alguna de sus piezas fuere reutilizable, la baja que corresponderá peticionar será la prevista en el Artículo 2º del presente. La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION emitirá las disposiciones que resulten necesarias para que las pólizas se ajusten a lo dispuesto en este Artículo.

Art. 6º — Presentada la Denuncia del Siniestro indicada en el artículo anterior, si ella permitiere presumir razonablemente que el automotor no podrá ser destinado a su uso como tal, los mencionados Registros Seccionales deberán exigir para su retención en el Legajo del dominio la entrega de la Cédula de Identificación, el Título del Automotor y las Placas metálicas de identificación en forma previa a la intervención de la Denuncia de Siniestro. Esta circunstancia implica la prohibición de circular con el automotor, la cual deberá ser anotada en el respectivo Legajo e incorporada a los bancos de datos informáticos existentes en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS a fin de darle publicidad para que las fuerzas policiales o de seguridad procedan a su secuestro. Asimismo, respecto de estos automotores los Registros Seccionales no darán curso favorable a ninguna petición vinculada con la capacidad de circulación del automotor si no se acreditan fehacientemente las reparaciones efectuadas, en su caso el origen de los repuestos utilizados para ellas y que el automotor ha recuperado su aptitud para circular, todo ello en la forma que lo determine la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. A los fines y efectos previstos en este Artículo, las autoridades locales, policiales y las fuerzas de seguridad deberán comunicar a la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, los automotores que hallen siniestrados en estado de abandono en la vía pública.

Art. 7º — Los desarmaderos quedarán autorizados al desguace del automotor dado de baja, una vez que les sea entregado el Certificado de Baja y Desarme correspondiente. En el listado previsto en el Artículo 6º de la Ley, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA deberá incluir, como mínimo, y sin perjuicio de su posterior modificación, el listado básico de autopartes recuperables que obra como Anexo del presente. Para la identificación de estas piezas, el método a elaborar por la citada Secretaría, deberá prever que los Registros Seccionales expidan al momento de la emisión del Certificado de Baja y Desarme el elemento identificatorio correspondiente, con arreglo a las disposiciones que dicte a ese efecto la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Art. 8º — Las personas físicas o jurídicas mencionadas en el Artículo 1º de la Ley, deberán acreditar el origen de las piezas que comercializan o transportan exhibiendo a la autoridad competente que así lo requiera, su correspondiente factura, remito o documento equivalente emitido por el titular del desarmadero responsable, los que deberán contener la numeración identificatoria del repuesto. Las piezas incluidas en el listado previsto en el Artículo 6º de la Ley que estas personas ofrezcan a la venta, mantengan en stock o transporten deberán encontrarse identificadas conforme lo dispuesto en él, con excepción de las denunciadas en la declaración jurada prevista en el Artículo siguiente.

Art. 9º — Las personas físicas o jurídicas mencionadas en el Artículo 1º de la Ley deberán presentar, dentro de los SESENTA (60) días contados desde la publicación de la presente, junto con su solicitud de inscripción en el Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas, una declaración jurada en la que se detalle el stock de piezas usadas que posean incluidas en el listado previsto en el Artículo 6º de la Ley, en la forma en que lo determine la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. En dicha declaración jurada deberá constar el origen de las piezas, debiendo acompañar una certificación emitida por contador público y cuya firma debe estar autenticada por el Consejo o Colegio Profesional en el que se encuentre matriculado, respecto del registro de ingreso de la mercadería en los libros de comercio correspondientes y que éstos son llevados en legal forma. Las piezas deberán ser identificadas en aquélla por su marca y código de identificación de fábrica, si lo tuvieran, la factura de compra o documento equivalente que avale la propiedad y el valor de compra de la misma. Dichas piezas denunciadas y que cumplan con los requisitos de procedencia y documentales de los párrafos anteriores, serán identificadas según el método a disponerse con arreglo al Artículo 6º de la Ley, del modo y por quien indique la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. Aquellas que no cumplan dichos requisitos, deberán ser destruidas. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, estará facultada a dictar las normas reglamentarias y procedimentales para la implementación de un sistema de verificación de la situación fiscal de los sujetos que realicen la actividad mencionada en el primer párrafo.

Art. 10. — En el Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas deberán inscribirse para poder desempeñar esas actividades las personas físicas o jurídicas que, ya sea como actividad principal, secundaria o accesorio:

- a) Desarmen automotores dados de baja de su propiedad o de un tercero;
- b) Desarmen automotores dados de baja de su propiedad o de un tercero y que además procedan a la destrucción de los restos no reutilizables;

- c) Comercialicen repuestos usados;
- d) Transporten repuestos usados;
- e) Almacenen repuestos usados;
- f) Destruyan repuestos o restos de automotores no reutilizables. La inscripción deberá ser renovada anualmente, oportunidad en la que deberá actualizarse la documentación que establezca la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. Para inscribirse deberán cumplir con los requisitos que establezca la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS entre los que, además de los que correspondan, según el caso, por aplicación de la normativa de protección del medio ambiente, deberá incluirse:
 - 1. Datos personales o societarios, según el caso;
 - 2. Copia certificada del contrato social constitutivo debidamente inscripto, datos completos de los accionistas, cuotapartistas o socios solidarios en el caso de personas jurídicas;
 - 3. Constancia de C.U.I.T.;
 - 4. Balances y estados contables del último ejercicio, en el caso de sociedades;
 - 5. Copia certificada de la última declaración jurada del impuesto a las ganancias;
 - 6. Constancia del registro de la calidad de comerciante;
 - 7. Copia certificada de la habilitación municipal del local para el ejercicio de su actividad;
 - 8. Inscripción como Generador y/u Operador de residuos peligrosos si corresponde;
 - 9. Indicación de la ubicación, metros cuadrados y nómina de todo el personal que desarrolle tareas en el establecimiento y su respectiva modalidad de contratación. Este Registro será público y podrá ser consultado por cualquier autoridad y por la población en general, en la forma en que lo disponga la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Art. 11. — La autoridad policial o de seguridad que dé intervención a la justicia por incumplimiento de la Ley, su reglamentación o de otras normas vinculadas al origen ilegítimo de los automotores o sus autopartes o la adulteración de sus identificaciones o Placas metálicas deberá notificar a la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS dicha circunstancia a fin de que ésta proceda a la revocación de la respectiva inscripción en el Registro a su cargo, si la tuviere.

Art. 12. — Las personas inscriptas en el Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas como desarmaderos deberán llevar un registro de los automotores dados de baja que ingresan para su desarme en el que constará, además de los datos previstos en el Artículo 10 de la Ley, aquellos que establezca la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. También deberán llevar un registro en el que se indique el destino dado a las piezas que conforme los Certificados de Baja y Desarme son recuperables, y a las piezas no reutilizables si fueron entregadas a un tercero para su

destrucción. Las personas inscriptas en el Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas como vendedores de repuestos usados también deberán registrar el ingreso y egreso de las piezas provenientes de automotores dados de baja por su numeración, indicando el desarmadero del cual provienen y los números de las facturas de adquisición y posterior venta. Estos registros y la documentación de respaldo que establezca la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS deberán ser conservados por el término de DIEZ (10) años desde el ingreso del automotor dado de baja o de las piezas, y exhibidos en cada oportunidad en que la Autoridad de Aplicación o las autoridades de control lo exijan. El desarmadero, sin perjuicio de la responsabilidad de la disposición final de los residuos peligrosos conforme al régimen respectivo, deberá proceder a la destrucción de:

- a) Las autopartes de seguridad del Artículo 28 de la Ley Nº 24.449, su decreto reglamentario Nº 779/95 y sus modificatorios, siempre que ello corresponda según dicha normativa;
- b) Las autopartes incluidas en el listado previsto en el Artículo 6º de la Ley que no sean señaladas para su recuperación en el certificado al que hace referencia el Artículo 3º de la Ley;
- c) Las demás piezas o restos de automotores que no resulten recuperables.

Art. 13. — Para el cumplimiento de la facultades de inspección que el Artículo 11 de la Ley asigna a las autoridades policiales y fuerzas de seguridad, éstas estarán autorizadas a requerir el acceso a los locales y dependencias anexas de las personas físicas o jurídicas enumeradas en el Artículo 10 de la presente reglamentación. De la misma manera podrán detener los vehículos que transporten automóviles o autopartes usados. En todos los casos deberán verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley y en esta reglamentación, requiriendo la exhibición de la documentación y registros correspondientes, además de inspeccionar las piezas que se encuentran a la venta, en depósito o en tránsito, determinando su estado general y de identificación de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley y el Artículo 7º de la presente reglamentación. La SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR deberá poner a disposición de las autoridades policiales y de seguridad un instructivo detallado con las actividades mínimas que deberán incluirse en las inspecciones, estableciendo el modo en el que deberán ser documentadas a los fines del control y de las sanciones administrativas del Artículo 11, sin perjuicio del cumplimiento de las normas procedentes en cada jurisdicción para el caso de las figuras penales del Artículo 13 de la Ley. En caso de obstaculizarse las tareas de inspección o de no resultar posible el acceso, deberá cursarse intimación fehaciente a ese efecto. Si dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificada la intimación no pudiere procederse a la inspección, la autoridad interviniente deberá informar esta situación a la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS a fin de que ésta proceda a la revocación de la correspondiente inscripción en el Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas si existiera.

Art. 14. — Cuando en un proceso penal procediere la devolución judicial de un automotor y éste se encontrare en condiciones tales que impidan su utilización para su destino específico, la autoridad judicial, como condición previa a la entrega de los restos, deberá exigir al titular registral la inscripción de la baja del automotor en el Registro Seccional correspondiente en los términos de la Ley y su reglamentación.

Art. 15. — Cuando se iniciaren acciones judiciales por incumplimiento de lo establecido en la Ley y en esta reglamentación, los jueces intervinientes dispondrán que se deje constancia de ello en el Registro previsto en el Artículo 9º de la Ley a los fines de su publicidad, y podrán requerir la revocación de la inscripción.

Art. 16. — La DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS llevará el registro de las denuncias gratuitas relacionadas con el incumplimiento de la Ley Nº 25.761 y su reglamentación, previsto en el Artículo 14 de la Ley, al cual podrán acceder las autoridades judiciales, policiales, las fuerzas de seguridad y las policías provinciales en la forma en que se establezca.

Art. 17. — La SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR deberá realizar, a través de los espacios publicitarios de los que disponga el Estado Nacional, una campaña de información sobre los alcances de la Ley Nº 25.761 y su reglamentación.

Art. 18. — La SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR exhortará a las autoridades provinciales y municipales para que en sus respectivos ámbitos adecuen sus normas a los principios y fines de la Ley Nº 25.761 y su reglamentación.

Art. 19. — La DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, todos ellos en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, deberán dictar las normas complementarias de esta reglamentación dentro de los TREINTA (30) días de su entrada en vigencia.

Art. 20. — La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE dependiente del MINISTERIO DE SALUD deberá proponer en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días las medidas a adoptar para la creación de centros de destrucción y disposición final de los automotores cuyos propietarios resuelvan retirarlos definitivamente de la circulación y entregarlos al Estado a ese fin.

Art. 21. — La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberá proponer en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días las medidas conducentes para que, en los supuestos en que corresponda el pago de indemnización por siniestros calificados como "daño parcial", las compañías aseguradoras asuman por sí o por terceros a quienes especialmente habiliten al efecto, la reparación de los automotores, a fin de evitar la adquisición de repuestos cuyo legítimo origen no fuere comprobable.

Art. 22. — Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS a extender, cuando fuere necesario, los plazos establecidos en esta reglamentación.

Art. 23. — Sustitúyese el inciso a) del Artículo 66 del Anexo I del Decreto Nº 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 por el siguiente: "a) Es autoridad de aplicación la Policía Federal y Provincial, la Gendarmería y la Prefectura, correos públicos y privados autorizados y registrados a tal fin, y las aseguradoras o asociaciones de aseguradoras que se constituyan a ese fin." Art. 24. — El acta de choque prevista en el inciso a) del Artículo 66 de la Ley Nº 24.449, podrá ser confeccionada ante cualquier aseguradora de los vehículos participantes o ante el registro Seccional de la Propiedad

Automotor que corresponda al lugar de ocurrencia del siniestro, siempre que el siniestro no quede alcanzado por la definición del primer párrafo del Artículo 5º del presente. La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS dictarán en forma conjunta las normas necesarias para el funcionamiento de este mecanismo de denuncia. Deberá preverse la posibilidad de acuerdos con distintas jurisdicciones que permitan un mejor acceso al público y un mayor aprovechamiento de las capacidades de gestión existentes.

Art. 25. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

— KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Gustavo Beliz. A

LISTADO BASICO DE AUTOPARTES RECUPERABLES
01. Alternador
02. Bobina de encendido
03. Bomba de agua
04. Bomba de nafta
05. Bomba inyectora.
06. Caja de transferencia (4x4)
07. Caja de velocidades
08. Capot (Sin la traba)
09. Carburador
10. Compresor de aire acondicionado
11. Condensador
12. Aire acondicionado
13. Electroventilador
14. Grilla delantera
15. Guardabarros delanteros (sólo los fijados con tornillos)
16. Instrumental de tablero
17. Intercooler
18. Módulo de inyección
19. Motor de arranque
20. Motor semiarmado (no se permite despiezarlo)
21. Portón trasero (sin cerradura y sin traba)
22. Puertas delanteras y traseras (sin bisagras y sin cerraduras, no se permite la comercialización de puertas con bisagras soldadas)
23. Radiador
24. Radiador de aceite
25. Tablero de instrumentos
26. Tapa de baúl (sin cerradura y sin traba)
27. Tapizado de techo
28. Tapizados de puertas
29. Turbo compresor
30. Volante de motor

15 Denuncia de Robo y Hurto

Denuncia de Robo: Se da cuando se sustrae el bien por medio del uso de la fuerza, violencia o intimidación

Denuncia de Hurto: Se da cuando se sustrae el bien sin hacer uso de la violencia o intimidación

Documentación

☑ St 04

☑ Título, Cat, Cedula de Identificación

En caso de que exista PRENDA de por medio, se debe agrega la constancia de Notificación al acreedor prendario en la ST 04(firmada y certificada por escribano), mediante copia de telegrama o Carta Documento (en el que se notifica del hecho al acreedor prendario)

Normativa:

T II CAP III SECCIÓN 3ª DE LA DENUNCIA DE ROBO O HURTO

Artículo 1º.-Los robos o hurtos de automotores sólo podrán denunciarse ante el Registro Seccional correspondiente una vez efectuada la denuncia policial o judicial. Sólo se tomará razón de las denuncias de robo o hurto de automotores inscriptos en el Registro o de aquellos con los que juntamente con la denuncia se presente el trámite de inscripción inicial de dominio. Si en este último supuesto además se presentare simultáneamente la inscripción de una prenda para el mismo automotor, se tomará razón de ésta en último término.

Artículo 2º.- Podrá denunciar el robo o el hurto:

- a) El titular del dominio. En caso de condominio, cualquiera de los condóminos.
- b) El adquirente de un automotor, presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo “08/08- D”, totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.
- c) El adquirente de un automotor que presente en forma conjunta la documentación correspondiente en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre –Inscripción Inicial-.

Artículo 3º.- Para efectuar una denuncia de robo o hurto se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo “TP” (o ST “04”):

- a) Título del Automotor.
- b) Cédula de Identificación. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el Registro en la forma prevista en este Título, Capítulo IX, Sección 1ª, artículo 6º.

c) Denuncia policial o judicial del robo o hurto, realizada por el titular o un tercero en la que deberá constar como mínimo el número de dominio del automotor sustraído, en original y una copia simple.

d) En caso de existir prenda, la notificación al acreedor prendario en la Solicitud Tipo “04”, firmada y certificada, según lo previsto en el Título I, Capítulo V, o copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se notifica del hecho al acreedor prendario.

Artículo 4º.- A los efectos de la tramitación de las anotaciones de robo o hurto, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª y luego procesará el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

a) Que se refiera al automotor inscripto.

b) Que el peticionario sea el titular del dominio según constancias del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, o el adquirente que estuviera en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre y presentare en forma conjunta la Solicitud Tipo “08/08-D” o “01-D”, según corresponda.

c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

Artículo 5º.- Si simultáneamente con la denuncia de robo o hurto del automotor se denunciara el extravío, robo o hurto del Título y de la Cédula de Identificación del mismo automotor y faltare en la Solicitud Tipo “TP” (o ST “04”) algún dato referente al vehículo, el Registro Seccional procederá a completarlo sobre la base de la información obrante en el Legajo del dominio objeto de la denuncia.

Artículo 6º.- Cumplidos los recaudos anteriormente señalados sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

a) Si quien peticiona la anotación del robo o hurto fuere el adquirente, procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio o la inscripción inicial, según el caso.

b) Anotar en el Rubro “Observaciones y Certificaciones” de la Solicitud Tipo “TP” (o ST “04”), el siguiente texto: CERTIFICO QUE CON FECHA FUE REGISTRADA LA DENUNCIA DE(Robo o Hurto)..... EFECTUADA ANTE(juzgado o comisaría)..... POR (apellido y nombres o denominación) CON (tipo de documento y número). Podrá omitirse el llenado de los datos correspondientes a nombre y apellido o denominación y tipo y número de documento, si en la denuncia policial o judicial que se acompaña no constaren todos o algunos de ellos.

c) Completar, firmar y sellar en el espacio reservado al efecto cada elemento de la Solicitud Tipo.

d) Anotar la denuncia en la Hoja de Registro.

e) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o el triplicado de la Solicitud Tipo “04”), juntamente con el original de la denuncia policial o judicial de robo o hurto.

f) Anular y destruir la Cédula, agregando al Legajo la parte de ésta que contenga el número de control, o en su defecto el número de dominio y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1a, artículo 4°.

g) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B juntamente con la copia de la denuncia policial.

h) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

Artículo 7º.- El titular del dominio podrá solicitar al Registro Seccional, mediante la presentación de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "02"), las constancias registrales referidas a la anotación de robos o hurtos de su automotor a fin de ser presentadas ante el organismo de recaudación del impuesto a la radicación correspondiente.

Artículo 8º.- Se dará el mismo tratamiento y tendrá los mismos efectos descriptos en la presente Sección y en la Sección 4ª de este Capítulo, cuando en lugar de una denuncia de Robo o Hurto se peticionare la registración de la denuncia de desapoderamiento o retención indebida de un automotor.

16 Inscripción Preventiva (Entidades Aseguradoras)

a) Concepto

Es un paso burocrático para salvaguardar los derechos del ente asegurador cuando el bien (rodado) asegurado está involucrado ya sea en un siniestro, robo ,hurto o extravió

Es un asentamiento temporal de un acto o un derecho que afecta la propiedad o situación del bien (automotor) a favor del ente asegurador por el hecho incurrido en cuestión. Es un trámite de transferencia y la finalidad es inscribir el rodado a favor del ente asegurador

Tal proceso se puede realizar antes y luego de que se opere el RECUPERO DEL BIEN ASEGURADO (se recomienda antes)

b) Procedimiento

La petición se realiza mediante la ST15, adjuntando la denuncia salvo que está ya haya sido presentada por el ente asegurador; en el plazo de 180 DHA o 6 meses, desde que se hizo la inscripción, el dominio inscripto a favor del ente asegurador (se puede revocar)

La revocación del bien se hace mediante la ST16 y se va a suscribir al anterior titular registral (cedente del bien), pues este puede optar por recibir el automotor recuperado y reintegrar la indemnización del seguro (lo hace el cedente)

Vencido el plazo (180 DHA) sin que se haya peticionado la ST16 (Revocación del Dominio) y una vez hecho el recupero del bien, el ente asegurador procede a finiquitar la transferencia

c) Documentación

☐ ST04

☐ Certificado judicial de Tenencia Definitiva a favor del peticionario

ST15 Cesión de Derecho firmado y certificado por escribano

ST12

ST08 –E (minuta)

d) Normativa: T II CAP XI SECCIÓN 3ª ENTIDADES ASEGURADORAS

Artículo 1º.- En caso de robo o hurto de un automotor asegurado, la compañía o ente asegurador del vehículo podrá peticionar antes del recupero la inscripción del dominio de aquel a su nombre, en las condiciones y previo cumplimiento de los recaudos establecidos en esta Sección.

Artículo 2º.-La petición se practicará mediante el uso de la Solicitud Tipo 15, en sus CUATRO (4) elementos -original, duplicado, triplicado y cuadruplicado-, simultáneamente con la denuncia de robo o hurto, en la forma prevista en la Sección 3ª, Capítulo III de este Título salvo que ésta se hubiera formulado con anterioridad. La Solicitud Tipo deberá contener el asentimiento conyugal, cuando así correspondiere.

Artículo 3º.- Durante CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la inscripción, el dominio inscripto a favor del ente asegurador será revocable. La revocación se peticionará mediante la Solicitud Tipo “16”, en sus CUATRO (4) elementos -original, duplicado, triplicado y cuadruplicado- en la que se instrumentará el correspondiente pedido, suscribiendo el anterior titular cedente y el ente asegurador, cuando el cedente optare por recibir el automotor recuperado y reintegrar la indemnización. Dicha petición se presentará simultáneamente o con posterioridad a la comunicación de recupero. Vencido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días antes mencionado, sin que se peticione la revocación del dominio, éste quedará definitivamente consolidado a nombre del ente asegurador. Idéntico efecto se operará si antes del vencimiento de dicho plazo el ente asegurador así lo solicita mediante la presentación de la Solicitud Tipo “08/08-D”, totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre, a la que deberá adjuntar:

a) Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o S.T. “04”) de inscripción de recupero, si no se hubiere presentado con anterioridad.

b) El certificado judicial de tenencia definitiva a favor del Ente petionario, si no se hubiere presentado con anterioridad.

Artículo 4º.- Presentada la petición de inscripción prevista en el artículo 2º de esta Sección, el Registro Seccional comprobará, además de todos los recaudos propios de una transferencia común que el cedente sea el titular registral y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto.

Artículo 5º.- Cumplidos los recaudos indicados en el artículo 4º sin que medien observaciones el Encargado procederá a:

a) Procesar e inscribir la denuncia de robo o hurto, si ésta no se hubiere inscripto con anterioridad.

b) Inscribir el dominio a nombre del ente asegurador, con la constancia de su carácter de

revocable, previo cumplimiento, si correspondiere, de lo previsto en el artículo 27, inciso II) de la Sección 1ª, Capítulo II, de este Título.

c) Dejar constancia de la inscripción y de su carácter de revocable en la Hoja de Registro y efectuar la anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1ª, artículo 4°.

d) Dar cumplimiento a los restantes trámites propios de una transferencia. e) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B.

f) Entregar el cuádruplicado de la Solicitud Tipo al peticionario, junto con el triplicado, para su presentación ante el tribunal interviniente.

g) Remitir copia de la Solicitud Tipo, a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

Artículo 6º.- Presentada la petición de revocación prevista en el artículo 3º, el Registro Seccional comprobará:

a) Que los peticionarios sean el anterior titular cedente y el ente asegurador -actual titular del dominio con carácter de revocable-.

b) Que se refiera al automotor inscripto.

c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

Artículo 7º.- Cumplido lo señalado en el artículo 6° sin que medien observaciones, el Encargado procederá a:

a) Procesar e inscribir en primer término el recupero, si no se lo hubiere inscripto con anterioridad.

b) Comprobar que no existan medidas judiciales que impidan la inscripción de la revocación. De existir medidas judiciales el Registro no inscribirá la revocación sin previa conformidad del tribunal.

c) Inscribir la revocación, y en consecuencia registrar el dominio nuevamente a nombre del anterior titular, dejando constancia de ello en la Hoja de Registro y en el nuevo Título del Automotor, que expedirá el Registro.

d) Entregar el Título del Automotor y la nueva Cédula de Identificación que expedirá el Registro, excepto que mediere alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX, de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4°, Capítulo XXV, de este Título, en virtud del cual no debe entregarse cédula.

e) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, remitir la copia a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª y entregar el triplicado y cuádruplicado al peticionario.

Artículo 8º.- Presentada la petición de inscripción definitiva a favor del ente asegurador, adjuntando la documentación prevista en el artículo 3º -último párrafo- de esta Sección, el Registro Seccional comprobará:

- a) Que el peticionario sea el titular del dominio con carácter de revocable y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto.
- b) Que se refiera al automotor inscripto.
- c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.
- d) Que se haya cumplido, en oportunidad de procesarse la inscripción de dominio con carácter de revocable, todo lo relativo a la transferencia. De no ser así no podrá procesarse la inscripción definitiva sin el cumplimiento previo de esos requisitos.

Artículo 9º.- Cumplido lo indicado en el artículo 8º sin que medien observaciones, el Encargado procederá a:

- a) Procesar e inscribir el recuperado, si no se lo hubiere inscripto con anterioridad.
- b) Inscribir definitivamente el dominio a nombre del ente asegurador, consignando esa circunstancia en la Hoja de Registro y en el nuevo Título del Automotor, que expedirá el Registro.
- c) Entregar el Título del Automotor y expedir nueva Cédula de Identificación, excepto que mediare alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX, de este Título, o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe otorgarse cédula, la que también se entregará, salvo en la situación prevista en el artículo 28, inciso g) -“in fine”-, de la Sección 1ª, Capítulo II de este Título.
- d) Dar cumplimiento a todos los demás pasos propios de una transferencia, que correspondan a esta etapa del trámite.

Artículo 10.- Si transcurriere el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la inscripción del dominio revocable a favor del Ente Asegurador, sin que se hubiere producido el pedido de inscripción de revocación, el Encargado procederá a inscribir definitivamente el dominio a nombre del Ente Asegurador, consignando dicha circunstancia en la Hoja de Registro. Asimismo, y a requerimiento de éste, efectuará como anotación posterior en el Título del Automotor de acuerdo con lo establecido en este Título, Capítulo VIII, Sección 1ª, artículo 4º, la circunstancia de que el dominio ha quedado definitivamente inscripto a nombre del Ente Asegurador, según corresponda. Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Sección, la compañía o ente asegurador del vehículo hurtado o robado, podrá petitionar la inscripción de aquél a su favor, una vez operado el recuperado, siempre que presente la siguiente documentación:

- a) Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o S.T. “04” de inscripción de recuperado), suscripta por el representante legal o apoderado de la aseguradora.
- b) Certificado judicial de tenencia definitiva a favor del peticionario.
- c) Cesión de derechos respecto al automotor, celebrada por escritura pública o con firma certificada por las personas autorizadas a certificar firmas en las Solicitudes Tipo, en la que deberá constar el asentimiento conyugal, cuando así correspondiere. Si no se pudiere presentar el original de la cesión de derechos, por encontrarse agregado a la causa judicial, deberá presentarse una copia autenticada por el Tribunal.

d) Solicitud Tipo “08/08-D”, como minuta, suscripta por el representante legal o apoderado de la aseguradora.

e) Solicitud Tipo “12” con la constancia de la verificación del automotor en planta habilitada. También podrá peticionarse la inscripción del dominio a favor de la compañía aseguradora, antes o después de operado el recupero, mediante la presentación del trámite de transferencia (Título II, Capítulo II de este Digesto).

17 Denuncia de Recupero

Trámite que se hace para comunicar el recupero del bien denunciado, que para ello se requiere una Constancia Judicial de Recuperación la cual es emitida por autoridad judicial. Y los pasos para realizar el trámite:

☑ Solicita el comunicado judicial: Al recuperar tu vehículo de una situación de robo o hurto, o al recuperarlo por otra vía (por ejemplo, si lo encontró la policía), solicítalo en la dependencia judicial el comunicado de entrega.

☑ Realiza la verificación física: Dirígete a una planta de verificación habilitada por la DNRPA para que el vehículo sea revisado físicamente.

☑ Presenta la documentación: Lleva toda la documentación al Registro donde está radicado el vehículo.

☑ Paga los aranceles: Una vez presentados los documentos, se abonan los aranceles correspondientes al trámite.

☑ Retira la documentación: Luego de unos días, podrás retirar el nuevo título del automotor y la cédula de Identificación

Documentación:

☑ ST04

☑ Constancia Judicial de Recupero (original y copia)

☑ Si hay Prenda (notificación al acreedor prendario mediante ST04 firmada y certificada, Telegrama o Carta Documento)

☑ ST12

Normativa T II, CAP II SECCIÓN 4ª DE LA COMUNICACIÓN DE RECUPERO

Artículo 1º.- La comunicación del recupero deberá ser efectuada únicamente con relación a automotores respecto de los cuales se hubiere realizado anteriormente una denuncia de robo o

hurto y una vez obtenida la constancia judicial de recuperó. Si se recuperase solamente el motor o el chasis se admitirá la comunicación de recuperó de la parte de que se trate.

Artículo 2º.- Podrá comunicar el recuperó:

a) El titular del dominio. En caso de condominio, cualquiera de los condóminos. Las entidades aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción del dominio con carácter revocable del automotor siniestrado y presenten simultáneamente el correspondiente certificado judicial de tenencia definitiva a su favor.

b) El adquirente de un automotor presentando en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08- D" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre.

Artículo 3º.- Para efectuar una comunicación de recuperó se deberá presentar, además de la Solicitud Tipo "TP" (o ST "04"):

a) Constancia judicial de recuperó en original y copia simple.

b) En caso de existir prenda, la notificación al acreedor prendario en la Solicitud Tipo "04", firmada y certificada según lo previsto en el Título I, Capítulo V o copia emitida por el Correo del telegrama colacionado o carta documento por el que se notifica del hecho al acreedor prendario.

Artículo 4º.- A los efectos de la tramitación de las denuncias de recuperó, el Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª y luego procesará el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el mismo Título y Capítulo citados, Sección 2ª y en especial comprobará:

a) Que se refiera al automotor inscripto.

b) Que el peticionario sea el titular del dominio según constancias del Legajo y cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, o el adquirente que estuviera en condiciones de inscribir

la titularidad a su nombre y presentare en forma conjunta la Solicitud Tipo "08/08-D", o una entidad aseguradora en la forma y condiciones indicadas en el inciso a), segundo párrafo, del artículo 2º de esta Sección.

c) Que los datos hayan sido consignados correctamente.

d) Que la constancia judicial de recuperó contenga el número de dominio del automotor, marca, modelo y las codificaciones de identificación del motor y del chasis y todos estos datos coincidan con los que figuran en las constancias registrales. La efectiva expedición del instrumento que dispuso la entrega deberá ser constatada en la forma prevista en el Título I, Capítulo XI, Sección 3ª.

e) Que se haya cumplido con la verificación física del automotor.

Artículo 5º.- Cumplidos los recaudos anteriormente señalados, sin que medien observaciones, el Registro Seccional procederá a:

a) Procesar e inscribir en primer término la transferencia de dominio, si quien petitiona la inscripción de recuperó fuere el adquirente o una entidad aseguradora que petitionare simultáneamente la inscripción definitiva a su favor.

b) Anotar en el rubro “Observaciones y Certificaciones” de la Solicitud Tipo “TP” (o ST “04”) el siguiente texto: “Certifico que con fecha fue registrada la constancia de recuperado emitida por (juzgado)”.

c) Completar, firmar y sellar, en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo.

d) Anotar la comunicación de recuperado en la Hoja de Registro.

e) Entregar al peticionario el duplicado de la Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o el triplicado de la Solicitud Tipo “04”), juntamente con la constancia judicial presentada.

f) Extender nuevo Título y nueva Cédula de Identificación, excepto que mediere, en cuanto a esta última, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 3º, Sección 1ª del Capítulo IX de este Título o se diere el supuesto mencionado en el segundo párrafo del artículo 4º, Capítulo XXV de este Título, en virtud del cual no debe entregarse cédula.

g) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, junto con la copia de la constancia judicial.

h) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional, en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.

Artículo 6º.- En el supuesto de que el automotor recuperado presente adulteraciones en las codificaciones del motor y/o chasis, pero ellas surgieren de la constancia judicial de recuperado, el Registro Seccional autorizará la grabación de la codificación de identificación de motor y/o chasis, previo a continuar el trámite en la forma establecida en el artículo anterior.

Artículo 7º.- En el supuesto de que los números del motor o del chasis verificados fueran distintos o tuvieran alteraciones no mencionadas en la constancia judicial de recuperado, se requerirá,

además de lo que para cada caso se establece en esta Sección, orden judicial que autorice la inscripción del recuperado, donde consten los números y características que se verifican.

Artículo 8º.- El titular del dominio podrá solicitar al Registro Seccional, mediante la presentación de la Solicitud Tipo “TP” (o S.T. “02”), constancias registrales referidas a la anotación del recuperado de su automotor, a fin de ser presentadas ante el organismo de recaudación del impuesto a la radicación correspondiente.

Artículo 9º.- En el caso de los motovehículos y a los efectos de esta Sección, las referencias hechas respecto del chasis del automotor deben entenderse hechas para el cuadro del motovehículo